

1500332-65.2021.8.26.0612

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LEOPOLDO VILELA DE ANDRADE DA SILVA COSTA

Comarca: Taquaritinga

Foro: Foro de Taquaritinga

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 24/05/2022

... uso. Neste sentido: "A condenação penal pelo crime de tráfico não é vedada pelo fato de ser também o agente um usuário da droga. Não descaracteriza o delito de tráfico de substância entorpecente o fato de a Polícia haver apreendido pequena quantidade do tóxico em poder do réu" (STF 1ª T. HC n. 74.420-6/RJ Rel. Min. Celso de Mello DJU de 19.12.96, p. 51.768).

Portanto, nada ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taquaritinga

Foro de Taquaritinga

1ª Vara

Rua Duque de Caxias, 267, ., Centro - CEP 15900-000, Fone: (16) 3252-5533,

Taquaritinga-SP - E-mail: taquaritinga1@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1500332-65.2021.8.26.0612

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROGERIO DA CONCEICAO PEGO

Data da Audiência:

24/05/2022

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia)

Aos 24 de maio de 2022, às 15:30h, na sala virtual de audiências do aplicativo Microsoft Teams da 1ª Vara, da Comarca de Taquaritinga, Estado de São Paulo, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Dr. LEOPOLDO VILELA DE ANDRADE DA SILVA COSTA, comigo Escrevente ao final nomeada, foi aberta Audiência Virtual de Interrogatório, Debates e Julgamento, com supedâneo no Provimento CSM nº 2651/2022. Foi feito uso da ferramenta Microsoft Teams, estendida inclusive para as deliberações e providências surgidas por ocasião dos desdobramentos da instrução, no que diz respeito ao cumprimento de prazos e tomada de iniciativas processuais. Todos os participantes desta audiência o fizeram em tempo real, pois é assim que funciona a própria plataforma digital. Previa e separadamente, reuniram-se o acusado e seu defensor por meio de reunião paralela, no próprio Teams. Após, instalou-se formalmente a audiência. Verificou-se a presença do DD. Representante do Ministério Público o DR. PAULO AUGUSTO RADUNZ JUNIOR. Presente o réu ROGERIO DA CONCEICAO PEGO e seu Defensor o Dr. PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ZUCHI- OAB 382860/SP. Presentes as testemunhas FÁBIO AUGUSTO ROSSI e RODRIGO APARECIDO BITO. Iniciados os trabalhos, foram colhidos os depoimentos das testemunhas FÁBIO

AUGUSTO ROSSI e RODRIGO APARECIDO BITO e o interrogatório do réu, pelo sistema audiovisual. Os depoimentos das testemunhas foram tomados sucessiva e individualmente na reunião de videoconferência, em preservação à incomunicabilidade prevista no art. 210, do Código de Processo Penal. O interrogatório do acusado está em conformidade com o artigo 405, § 1º, do CPP. A gravação da audiência ficará armazenada no sistema informatizado SAJ-PG5. A seguir, disseram as partes que não têm diligências a requerer. Então não havendo outras provas a serem produzidas, nem requerimento de diligências pelas partes (artigo 402 do Código de Processo Penal), o MM. Juiz encerrou a instrução. Na sequência, foi dada a palavra ao DD. Promotor de Justiça e à Defesa, para alegações finais orais, as quais foram colhidas pelo sistema audiovisual. Pelo MM. Juiz foi proferida a sentença:

"Vistos.

ROGÉRIO DA CONCEIÇÃO PEGO, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei n. 11.343/06, porque no dia 05 de novembro de 2020, por volta das 16h30min, na Rua Otávio Cavalcanti Martineli, nº 01, Vila São Sebastião, nesta cidade e Comarca de Taquaritinga, guardava e tinha em depósito 16 (dezesesseis) porções de "maconha", pesando bruto de 22 (vinte e duas) gramas, e 20 (vinte) cápsulas do tipo eppendorf contendo "cocaína", pesando líquido 26 (vinte e seis) gramas, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 11), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 12) e laudos periciais (fls. 79/81 e 82/84), sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar. O réu foi notificado (fls. 121) e apresentou resposta à acusação (fls. 126).

A denúncia foi recebida em 29 de abril de 2022 e, designada audiência de instrução, debates e julgamento pelo sistema de videoconferência, foram ouvidas duas testemunhas em comum e, ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação do acusado, nos termos da denúncia.

A Defesa, por seu turno, requereu a absolvição do réu, alegando insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. Em caso de condenação, requereu a aplicação da pena no patamar mínimo e o reconhecimento da forma privilegiada.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

O pedido na ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 07/08), fotografias (fls. 09/10), auto de exibição e apreensão (fls. 11), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 12), laudos periciais (fls. 79/81 e 82/84) e pela prova oral produzida nos autos.

A autoria também é indubitosa.

Na fase policial, o acusado alegou que as drogas apreendidas lhe pertenciam que as comprou para usar durante o final de semana.

Em juízo, o réu afirmou que é lavrador e tem 30 anos. Alegou que está preso pelo não pagamento de pensão alimentícia. Anotou que não respondeu por outro delito.

Afirmou que comprou as drogas para fazer o consumo. Alegou que o indivíduo que estava sentado ao seu lado e fugiu não foi quem lhe vendeu as drogas. Afirmou que toda droga era sua. Asseverou que gastou quase R\$ 300,00 para comprar as drogas. Afirmou que estava consumindo a droga no local, que é de pouco acesso. Afirmou que a pessoa que fugiu também estava usando drogas no local. Anotou que as drogas foram adquiridas nas imediações do local dos fatos.

Todavia, a versão dada pelo réu se apresenta isolada nos autos, não sendo hábil a contrariar o conjunto probatório colhido sob o crivo do contraditório.

A testemunha Fábio Augusto Rossi, policial militar, declarou que na data dos fatos encontrava-se realizando patrulhamento em bairro com alta incidência de tráfico de drogas, momento que avistaram dois indivíduos sentados. Disse que ao perceberem que seriam abordados, um dos indivíduos empreendeu fuga, não sendo possível detê-lo.

Afirmou que o outro indivíduo foi abordado ainda sentado, sendo ao seu lado foi localizado 16 porções de maconha e 20 microtubos plásticos, tipo eppendorf, contendo "cocaína". Disse que tal pessoa foi identificada como sendo Rogerio da Conceição Pego e em seu poder foi encontrada certa quantia em dinheiro. Indagado sobre os fatos, o acusado apresentou várias versões, tendo dito por último que era usuário de drogas. Afirmou que o entorpecente estava ao lado do réu, ao alcance da mão. Alegou que não trabalha no município e não conhece o réu.

A testemunha Rodrigo Aparecido Bito, policial militar, declarou que realizava patrulhamento pelo Jardim São Sebastião, quando avistaram o acusado e um outro indivíduo não identificado. Afirmou que, ao perceberem que seriam abordados, o indivíduo não identificado empreendeu fuga. Afirmou que o réu foi detido e, ao lado dele, foram encontradas porções de maconha e cocaína. Afirmou que o local é ponto de venda de drogas. Afirmou que o réu tinha a quantia de R\$ 3,00 (três reais). Afirmou que não conhece o acusado.

A prova é suficiente para comprovar a autoria e, portanto, apta para ensejar a condenação do acusado.

Os depoimentos dos policiais foram seguros ao imputar ao réu a guarda de 16 porções de maconha e de 20 eppendorfs de cocaína. Ademais, os policiais não viram o réu fazendo uso das drogas, como alegou em seu interrogatório.

Não há que se falar em valor reduzido dos depoimentos dos policiais. Nada há nos autos a apontar que tivessem algum interesse em incriminá-lo falsamente e, assim o fosse, se houvesse desconsideração da palavra dos policiais em todos os processos não haveria justiça, mas sim impunidade.

Veja-se, à propósito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos". (HC. nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

"Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (STJ - HC n. 449.657/SP, Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe de 14/8/2018).

No mesmo sentido é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - RECURSO MINISTERIAL VISANDO À CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DA DENÚNCIA - PROVIMENTO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS SEGUROS E COERENTES COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. Tendo os policiais apresentado depoimentos seguros e coerentes com os demais elementos dos autos e inexistindo evidência de que aqueles tivessem qualquer motivo para incriminar o acusado falsamente, impõem-se a condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes. Recurso provido, para condenar o apelado pelo delito do artigo 33, "caput" e §4º, da Lei nº 11.343/06. (TJSP. Apelação Criminal 1500057-52.2020.8.26.0580; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Assis - 2ª Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; Data do Julgamento: 25/03/2021; Data de Registro: 26/03/2021) - grifei. Tráfico de entorpecentes - Agente que traz consigo 13 porções de cocaína (2,66 gramas) - Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório - Validade. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas

versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.

(TJSP. Apelação Criminal 0000581-23.2016.8.26.0594; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Duartina - Vara Única; Data do Julgamento: 01/04/2020; Data de Registro: 01/04/2020) - grifei.

Narraram com detalhes a dinâmica dos fatos. Não há contradição, os depoimentos são uníssonos.

Em verdade, seria um contrassenso exigir o exercício da ação inibidora da polícia para combater as infrações penais e, quando ela tem sucesso nessa empreitada, dizer que seu depoimento é inválido, suspeito, mentiroso, parcial, por que não dizer, criminoso.

Nesta esteira, não é crível a versão dada pelo acusado de que as drogas se destinavam ao seu próprio consumo, diante da quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, incompatível até mesmo com a condições financeira do réu, que é lavrador e tem três filhos menores.

Ademais, a forma como as drogas estavam embaladas autoriza a considerar que as substâncias entorpecentes eram destinadas ao consumo de terceiros, sendo tal preceito expresso na Lei nº 11.343/06.

Cumprе anotar, que em razão do crime de tráfico de drogas constituir atividade clandestina, não é necessário, para a sua caracterização, o flagrante da comercialização das substâncias ilícitas para que se conclua pela autoria do crime em tela, sendo suficiente para tanto a análise das circunstâncias e indícios que conduzem a incriminação, todos a respaldar a convicção pela autoria do acusado no crime de tráfico de drogas.

À propósito, já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 33, CAPUT, E § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. DOLO ESPECÍFICO. INEXISTÊNCIA. 1. Para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente. 2. O tipo penal descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 não faz nenhuma exigência no sentido de que, para a caracterização do crime de tráfico de drogas, seja necessária a demonstração de dolo específico, notadamente quanto ao fim de comercialização do entorpecente. 3. Recurso especial provido, para cassar o acórdão recorrido e, conseqüentemente, restabelecer a sentença condenatória. (STJ - REsp 1361484/MG Rel. Min. Rogério Schietti Cruz Sexta Turma j. 10/06/2014).

No mesmo sentido:

Tráfico de Entorpecentes – Art. 33, Lei 11.343/06. Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório. Prova da finalidade de entrega a terceiros, advinda da forma de embalagem e da quantidade de droga. Pena base reduzida.

Substituição da pena. Incabível - Requisitos dos benefícios não foram satisfeitos.

Regime mantido. Recurso parcialmente provido. (TJSP. Apelação Criminal 0016290-94.2017.8.26.0196; Relator (a): Freitas Filho; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Franca - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/06/2019; Data de Registro: 13/06/2019) - grifei.

Diante desse cenário, não há como recepcionar a alegação de insuficiência de provas em relação ao crime imputado ao acusado. Isso porque os relatos apresentados pelos dois policiais militares, constitui provas firmes e robustas, mais que suficientes a reforçar a convicção de que ele realmente guardava e tinha em depósito drogas no local em que foi detido em flagrante, na ocasião. Portanto, nada há nos autos que possa macular a acusação, mostrando-se a prova colhida absolutamente suficiente para a condenação.

Ademais, é cediço que a condição de usuário não afasta, necessariamente, a de traficante, pois, na maioria das vezes, os usuários se valem do comércio ilícito de entorpecentes para sustentar o próprio vício, de modo que uma conduta não exclui a outra.

O uso de entorpecente é a porta de entrada para a atividade de traficância. Assim, incabível o pleito desclassificatório, pois as drogas que possuía não eram destinadas ao uso. Neste sentido: “A condenação penal pelo crime de tráfico não é vedada pelo fato de ser também o agente um usuário da droga. Não descaracteriza o

delito de tráfico de substância entorpecente o fato de a Polícia haver apreendido pequena quantidade do tóxico em poder do réu" (STF 1ª T. HC n. 74.420-6/RJ Rel. Min. Celso de Mello DJU de 19.12.96, p. 51.768).

Portanto, nada há nos autos que possa macular a acusação, mostrando-se a prova colhida absolutamente suficiente para a condenação.

Nesta senda, a prova coligida é segura e eficaz para justificar a materialidade e autoria do delito, bem como o dolo e culpabilidade do agente, sendo a condenação de rigor.

Passo, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena.

Respeitado o sistema trifásico, fixo a pena base em 1/5 acima do mínimo legal, em razão da natureza e diversidade dos entorpecentes apreendidos, já que a cocaína possui efeitos devastadores.

Com efeito, quando o legislador determinou, no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, que o juiz, na fixação das penas, considere com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância, quis dizer que, quem trafica cocaína deve ser punido mais severamente do que quem trafica outras drogas menos vulnerantes, como, por exemplo, apenas a maconha.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO - Tráfico de entorpecentes - Recurso da defesa - Absolvição - Improcedência - Materialidade e autoria demonstradas - Acusado surpreendido com 14 pinos de cocaína, com peso líquido total de 19,41g - Firmes e coerentes os depoimentos dos policiais militares - Intuito mercantil demonstrado - Condenação de rigor - Dosimetria - Pena-base fixada 1/6 acima do mínimo legal - Natureza do entorpecente apreendido que justifica o aumento - Artigo 42 da Lei nº 11.343/06 - Reprimenda agravada em 1/6 pela reincidência - Redutor do § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06 e Substituição penal - Inaplicabilidade - Requisitos legais não preenchidos - Regime inicial fechado mantido, porque adequado à gravidade concreta da conduta praticada - Recurso não provido (TJSP. Apelação nº 0001327-39.2018.8.26.0619. Relator(a): Salles Abreu. Comarca: Taquaritinga. Órgão julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal. Data do julgamento: 17/12/2018. Data de publicação: 15/01/2019). Negritei.

Ainda, a esse respeito:

"O juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006". (AgRg no HC 631774 / SE AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2020/0327617-0. Relator(a) Ministro FELIX FISCHER (1109) Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 23/03/2021 Data da Publicação/Fonte DJe 29/03/2021) - grifei.

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA NOCIVA DAS DROGAS APREENDIDAS (CRACK E COCAÍNA). ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos crimes de tráfico de drogas, o Juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal - CP, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 2. No caso, a natureza das drogas apreendidas (crack e cocaína) justifica a majoração da pena-base, em relação à Debora, bem ainda a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, em seu patamar mínimo, para o réu Geraldo. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. Processo" (AgRg no HC 476995 / SC AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2018/0289466-0 Relator(a) Ministro JOEL ILAN PACIORNIK (1183) Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 23/04/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 03/05/2019) - grifei.

"A alta nocividade da cocaína está a exigir especial rigor no combate a seu tráfico, impondo-se, em consequência, a aplicação aos traficantes de reprimendas penais de severidade correspondente ao elevado risco que a nefanda mercancia acarreta à saúde pública" (TJRS - AC 687055624 - Rel. Des. Jorge Alberto de Moraes Lacerda, v. un. 29.12.1987).

Além disso, conforme se extrai da certidão de antecedentes de fls. 35/36, o réu é portador de Maus Antecedentes (Proc. 0005987-23.2011.8.26.0619). Registre-se que, muito embora condenação anterior por fato previsto como contravenção penal não

possa gerar reincidência, a Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça admite sua valoração como maus antecedentes.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ART. 273, § 1º E 1º-B, DO CÓDIGO PENAL. UTILIZAÇÃO DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. CONTRAÇÃO PENAL. PERÍODO DEPURADOR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE NO AUMENTO DA PENA-MÍNIMA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS AFASTADA. MAUS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. ÓBICE LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Com efeito, "sabe-se que a condenação definitiva anterior por contravenção penal não gera reincidência, caso o agente cometa um delito posterior, porquanto o art. 63 do Código Penal é expresse em sua referência a novo crime. Contudo, não obstante não caracterize reincidência, a contravenção penal pode ser considerada como reveladora de maus antecedentes (AgRg no AREsp 896.312/SP, minha relatoria, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 29/06/2016)" (HC n. 396.726/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 23/10/2017). [...]” (AgRg no HC 612.700/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 19/10/2020). Pena base, portanto, em 06 (seis) anos de reclusão. Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes a computar, permanece a pena no patamar anterior.

Na terceira fase, incide a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, pelo fato do réu ser tecnicamente primário e não haver provas de que pertença a organização criminosa.

Deste modo, consideradas as peculiaridades do caso, promovo a redução da pena em 2/3, tendo em vista a quantidade de droga apreendida, único elemento possível de diferenciação da diminuição estabelecida na lei. Assim, é definitiva a pena de 02 (dois) anos de reclusão.

A pena pecuniária, utilizados os mesmos critérios da privativa de liberdade, é fixada em 200 (duzentos) dias-multa, no mínimo legal.

Anote-se que, tratando da modalidade do tráfico privilegiado, em decisão exarada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, em sede do HABEAS CORPUS Nº 596.603 - SP (2020/0170612-1), de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, restou consignado que “[...] 11. A individualização da sanção penal (alçada a direito fundamental, inscrito no art. 5º, XLVI da Constituição da República) não se limita à quantidade da pena; o seu regime e a modalidade da reprimenda imposta também compõem essa ideia, que carrega em si a proporcionalidade da pena. Se o Código Penal determina que, fixada a sanção em patamar inferior a 4 anos de reclusão, o regime inicial de pena há de ser o aberto quando as circunstâncias forem todas favoráveis ao agente (art. 33, § 2º c/c 59, do CPB), permitindo também substituir a reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CPB), não há razão para impor-se a condenados pela modalidade mais tênue do crime de tráfico de entorpecentes o mesmo regime de pena que, ex vi lege, se costuma impingir somente a quem é condenado por outros crimes, ou mesmo por tráfico, a mais de 8 anos de pena, ou a reincidentes ou portadores de circunstâncias desfavoráveis [...]”.

Deste modo, presentes os requisitos legais, substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas pelo mesmo período da privativa de liberdade (02 anos), de forma e molde a ser deliberado em sede de execução.

Em hipótese de revogação, o regime de cumprimento da pena será o aberto, nos termos do art. 33, §2º, do Código Penal.

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido da presente ação penal que a Justiça Pública move contra ROGÉRIO DA CONCEIÇÃO PEGO, qualificado nos autos, e o CONDENO à pena de 02 (dois) anos de

reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, no mínimo legal, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, substituída a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas pelo mesmo período da privativa de liberdade (02 anos), de forma e molde a ser deliberado em sede de execução.

Faculto ao réu apelar em liberdade por este processo, pois ausentes os requisitos da prisão preventiva.

Tendo em vista que o artigo 91, inciso II, do Código Penal, juntamente com o artigo 63, da Lei nº 11.343/06, estabelece que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreto o perdimento dos valores apreendidos em poder do réu em favor da União. Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis.

Após o trânsito em julgado desta sentença: 1. Oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, para fins do disposto no art. 15, III, da CF; 2. Oficie-se ao Instituto de Identificação do Estado de São Paulo (IIRGD); 3. Expeça-se guia de execução e a formação dos autos de execução penal, nos moldes dos arts. 674 do CPP e 105 da LEP; Defiro os benefícios da justiça gratuita ao sentenciado, já que a indicação de defensor dativo para patrocinar a defesa sugere a hipossuficiência de recursos financeiros. Anote-se.

P.I.C."

O dispositivo da r. sentença foi lido pelo magistrado às partes e seu inteiro teor disponibilizado nos autos digitais nesta data. Na sequência, o Ministério Público interpôs recurso de apelação e a Defesa deixou o prazo em aberto para eventual interposição de recurso. Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação de audiovisual em audiência, as ocorrências, manifestações e declarações e depoimentos captados em vídeo, foram disponibilizados no website do Tribunal de Justiça de São Paulo. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Luana Yuri de Araújo, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA